

1522149-42.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2265729/2022 - 13º D.P. CASA VERDE, 27728946 - 13º D.P. CASA VERDE, 2265729 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE RICARDO NASCIMENTO DA SILVA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1522149-42.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522149-42.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2265729/2022 - 13º D.P. CASA VERDE, 27728946 - 13º D.P. CASA VERDE, 2265729 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE RICARDO NASCIMENTO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

ANDRE RICARDO NASCIMENTO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 porque, no dia 28 de setembro de 2022, por volta das 10h, na Rua Coronel Euclides Machado, altura do nº 320, Limão, nesta cidade e comarca, trazia consigo e guardava, para fins de traficância, 11 porções de maconha (pesando 21,4g), uma porção de crack (pesando 0,2g) e 72 porções de cocaína (pesando 10,1g), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 58/60).

Recebida a denúncia (fls. 67), foi o réu citado e apresentou resposta à acusação (nesta audiência). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva de duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogatório ao final.

Em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública requereu a absolvição por insuficiências de provas. Subsidiariamente, pediu a aplicação do redutor de pena previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, a fixação da reprimenda no piso mínimo e a aplicação de regime prisional diverso do fechado.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 05/07), autos de exibição e apreensão (fls. 08/11), laudo de constatação (fls. 19/22) e laudo de exame químico- toxicológico.

O réu negou o crime na fase policial (fls. 04).

Em juízo, André narrou que havia perambulado pelas ruas por três dias e noites sem dormir, consumindo crack. Assim, e como chovia, resolveu cochilar em um ferro-velho, no interior de um carro abandonado. Dormia no banco da frente quando foi abordado por policiais militares. O PM Saraiva indagou-o sobre "o gordinho" que havia fugido. No banco de trás do carro foi encontrada uma bolsa com drogas, que desconhecia. Aduziu que antes de abordá-lo, os policiais autuantes vasculharam outros dois veículos abandonados naquele ferro-velho. Por fim, revelou que estava em liberdade há cerca de um ano, sustentando seu vício com atividade de reciclagem.

O policial militar Victor Nery Veloso informou ter recebido, via COPOM, notícia de tráfico de drogas com as características do traficante e menção a um carro abandonado. No local do fato, encontrou o acusado deitado dentro do tal veículo abandonado, na posse de uma pochete, em cujo interior havia porções de maconha e de cocaína. Salientou que a descrição do acusado coincidia com as características do réu. De longe, parecia que André estava deitado no banco de trás.

O PM Leonardo Saraiva de Castro narrou que, no dia do fato, em patrulhamento, recebeu do COPOM notícia de tráfico de drogas. Compareceu ao local indicado e avistou o acusado dormindo dentro de um veículo abandonado, no banco do motorista, reclinado, com a pochete de drogas (porções cocaína, maconha e crack) sobre o colo. Quando indagado, ele disse que estava em situação de rua. Porém, nunca o tinha visto naquele local. Aduziu que a descrição do acusado coincidia com as transmitidas pela central da polícia.

A condenação é de rigor.

Os policiais autuantes, na essência, narraram os fatos com todas as suas circunstâncias, apresentando depoimentos coesos, firmes e coerentes. Receberam notícia-crime detalhada sobre o tráfico de drogas. Havia menção a um traficante no interior de um veículo abandonado. No local do fato, então, surpreenderam o réu, cuja descrição coincidia com aquelas fornecidas pela central da polícia. Em seu poder, o acusado tinha um pochete com diversas porções de maconha e cocaína, além de uma de crack.

Depoimento de policial, é cediço, goza de presunção de idoneidade, máxime quando em tudo ajustado ao conjunto probante comprometedor, como no caso.

Sobre o tema, confira-se clássica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

É bem sabido, já se o disse muitas vezes, que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre, então, como, de resto, cumpre-lhe sempre, é conferir, a tais declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética e de veracidade, a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Até porque nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente da segurança, para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas da sua atuação, negar valor ao que diz, pela preconceituosa admissão de que não fala a verdade. (Apelação Criminal nº 9082829-51.2001.8.26.0000, Relator Desembargador Canguçu de Almeida).

O réu, de sua parte, não negou estivesse deitado no interior daquele carro em estado de abandono. Admitiu, outrossim, que, no banco de trás, foi mesmo apreendida uma bolsa com porções de drogas. E não é demais registrar que André ostenta duas condenações anteriores, transitadas em julgado, por tráfico de drogas.

Nessa ordem de raciocínio, é evidente que as drogas apreendidas estavam mesmo sob sua posse e destinavam-se à venda. O intuito mercantil, com efeito, restou demonstrado pela quantidade de drogas apreendidas, sobretudo as mais de 70 porções de cocaína, as circunstâncias da prisão em flagrante e as condições subjetivas do agente.

As pequenas contradições apontadas pela d. Defesa são naturais em processos da espécie e não têm o condão de acarretar dúvida sobre a dinâmica do evento.

Passa-se à dosimetria das penas.

André possui maus antecedentes. Sofreu condenação transitada em julgado, tendo decorrido cinco anos após o cumprimento das penas impostas (condenação por tráfico de drogas da 27ª Vara Criminal da Capital nos Autos nº 0108250-26.2013.8.26.0050 - fls. 31/37). Portanto, fixa-se a pena-base acima do mínimo legal, em 1/6, em 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

André, ademais, é reincidente específico (condenação da 30ª Vara Criminal da Capital nos Autos nº 0022946-54.2016.8.26.0050 - fls. 31/37). Cumpre, assim, acrescer as penas de mais 1/6, perfazendo 6 anos, 9 meses, 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Por ser reincidente e portador de antecedente criminal, o réu não tem direito ao redutor de pena do artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/2006.

As penas prevalecem em concreto na ausência de causas legais modificadoras.

Impõe-se o regime prisional fechado, ante os maus antecedentes e a comprovada reincidência.

O valor de cada dia multa é fixado no piso mínimo considerando-se a má situação financeira do acusado.

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a ação penal para condenar ANDRE RICARDO NASCIMENTO DA SILVA, qualificado nos autos, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, às penas de 6 anos, 9 meses, 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, em regime prisional inicial fechado.

Subsistindo os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, indefere-se o apelo em liberdade.

Recomende-se na prisão em que se encontra.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

Autoriza-se a incineração dos entorpecentes apreendidos, oficiando-se a autoridade policial.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 18 de outubro de 2022.

Eduardo Pereira Santos Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA